

Allgemeine Bedingungen für die
Zurich Warenkreditversicherung Zmart
(AVB Zurich WKV Zmart)
(Version 2014)

Inhaltsverzeichnis:

- § 1 Gegenstand, Umfang und Voraussetzung der Versicherung
- § 2 Ausschlüsse vom Versicherungsschutz
- § 3 Antragstellung, Prüfung und Überwachung
- § 4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei Beantragung einer Versicherungssumme
- § 5 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
- § 6 Prämie
- § 7 Nachrücken von Forderungen und Anrechnung eingehender Zahlungen
- § 8 Überfälligkeit
- § 9 Verstoß des Versicherungsnehmers gegen Anzeige- und Verhaltenspflichten (Obliegenheiten)
- § 10 Versicherungsfall
- § 11 Verwertung von Sicherheiten und Ausfallberechnung
- § 12 Selbstbeteiligung
- § 13 Entschädigungsleistung und Rechtsübergang
- § 14 Höchstentschädigung
- § 15 Abtretung des Auszahlungsanspruches
- § 16 Vertragslaufzeit und Kündigung des Warenkreditversicherungsvertrages
- § 17 Vertragswährung
- § 18 Sanktionsklausel
- § 19 Schlussbestimmungen

§ 1 Gegenstand, Umfang und Voraussetzung der Versicherung

1. Der Versicherer ersetzt dem Versicherungsnehmer Ausfälle von versicherten Forderungen aus Warenlieferungen, Werk- und Dienstleistungen, die dadurch entstehen, dass bei versicherten Kunden während der Vertragslaufzeit oder im Aushaftungszeitraum ein Versicherungsfall gemäß § 10 AVB eintritt.
2. Versicherungsschutz besteht für im regelmäßigen Geschäftsbetrieb des Versicherungsnehmers vertraglich begründete Forderungen, die frei von Gegenrechten des versicherten Kunden sind, wenn und soweit vom Versicherer für den Kunden des Versicherungsnehmers eine Versicherungssumme festgesetzt ist. Dies erfolgt durch eine Kreditmitteilung in Textform oder auch in elektronischer Form. Maßgeblich für den Inhalt und den Umfang des Versicherungsschutzes ist in jedem Fall der Warenkreditversicherungsvertrag, soweit die Kreditmitteilung keine abweichenden Regelungen enthält.
3. Der Versicherungsschutz beginnt bei Warenlieferungen ab Versendung und bei Werk- und Dienstleistungen ab vollständig erbrachter Leistung, sofern diese Forderungen spätestens innerhalb der im Warenkreditversicherungsvertrag angegebenen Fakturierungsfrist fakturiert werden. Wird später fakturiert, beginnt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt.

Versicherungsschutz für Forderungen gegen die in die Versicherung eingeschlossenen Kunden entsteht bereits im Zeitpunkt der rechtmäßigen Entnahme der Ware aus dem Konsignationslager des Versicherungsnehmers, sofern die daraus entstehenden Forderungen spätestens zu dem im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbarten Zeitpunkt fakturiert werden und die sonstigen Voraussetzungen des § 1 AVB vorliegen. Wird später fakturiert, beginnt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt.

Als fakturierte Forderungen gelten auch Gutschriften, die der Versicherungsnehmer vom Kunden erhalten hat.

§ 2 Ausschlüsse vom Versicherungsschutz

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf
 - a) Forderungen gegen öffentlich-rechtliche Unternehmen,
 - b) Forderungen gegen Privatpersonen, soweit diese nicht im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit entstanden sind,
 - c) Forderungen gegen Unternehmen, bei denen der Versicherungsnehmer mittelbar oder unmittelbar mehrheitlich beteiligt ist oder nachweislich anderweitig maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben kann; gleiches gilt in Fällen einer entsprechenden Beteiligung der Kunden bei dem Versicherungsnehmer oder einer gemeinsamen Konzernzugehörigkeit,
 - d) Forderungen aus Vermietung und Verpachtung von Immobilien,
 - e) Versicherungsfälle, bei denen der Versicherer nachweist, dass sie durch Krieg, kriegerische Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Beschlagnahme, Behinderung des Waren- und Zahlungsverkehrs von hoher Hand, Naturkatastrophen oder durch Kernenergie mit verursacht worden sind,
 - f) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Schadenersatzforderungen, Kosten der Rechtsverfolgung, Zölle und Kursverluste,
 - g) Forderungen, bei denen der Versicherungsnehmer mit seinen Kunden ein Zahlungsziel vereinbart hat, welches das im Warenkreditversicherungsvertrag festgelegte maximale Zahlungsziel überschreitet, es sei denn, die Kreditmitteilung des Versicherers enthält dazu eine abweichende Bestimmung.
2. Die Umsatzsteuer ist nicht versichert.

§ 3 Antragstellung, Prüfung und Überwachung

1. Der Versicherungsnehmer hat das Recht, aber nicht die Pflicht, beim Versicherer für Forderungen gegen seine Kunden Versicherungssummen zu beantragen.
2. Der Versicherer nimmt die Anträge des Versicherungsnehmers auf Festsetzung der Versicherungssummen entgegen. Die Prüfung und Überwachung der versicherten Kunden übernimmt der Versicherungsnehmer selbst. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung beauftragt der Versicherungsnehmer für die beantragten Kunden ausschließlich die Zürich Beteiligungs-AG (Deutschland) (ZBAG). Diese ist berechtigt, das Prüfungsergebnis dem Versicherer mitzuteilen. Ebenso ist der Versicherer berechtigt, die ZBAG über gefahrerhebliche Umstände gemäß § 4 AVB bzw. gefahrerhöhende Umstände gemäß § 8 AVB zu unterrichten. Der Versicherungsnehmer erklärt sich unter Verzicht auf eigene Ansprüche hiermit einverstanden.

An den Prüfungs- und Überwachungskosten der ZBAG beteiligt sich der Versicherungsnehmer mit der im Versicherungsschein festgesetzten Kreditprüfungsgebühr pro Kunde und Jahr.

Die Kreditprüfungsgebühren unterliegen nicht der Versicherungssteuer, sondern werden zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer dem Versicherungsnehmer ausschließlich durch die ZBAG in Rechnung gestellt.

3. Liegt dem Versicherer die Anmeldung des Versicherungsnehmers zur Nutzung des WKV-Online-Service vor und wird dieser vom Versicherer zur Online-Nutzung berechtigt, so werden die WKV-Online-Bedingungen Bestandteil des Warenkreditversicherungsvertrages.

§ 4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei Beantragung einer Versicherungssumme

Bei Beantragung einer Versicherungssumme für einen Kunden hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes für diesen Kunden, insbesondere die für die Beurteilung dessen Kreditwürdigkeit erheblich sind (gefahrerhebliche Umstände), in Textform anzuzeigen.

Gefahrerhebliche Umstände, bezogen auf einen Betrachtungszeitraum von zwölf Monaten vor der jeweiligen Antragstellung, sind:

- a) laufende und erfüllte Ratenzahlungs-, Stundungsvereinbarungen und außergerichtliche Vergleiche,
- b) Nichteinlösung von Schecks oder Wechseln sowie Rücklastschriften mangels Deckung,
- c) Einschaltung eines Rechtsanwaltes oder Inkassoinstitutes zur Forderungsbeitreibung,
- d) Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens bzw. Klageerhebung,
- e) offene Forderungen, welche die im Warenkreditversicherungsvertrag genannte Überfälligkeitsfrist (§ 8 AVB) überschritten haben,
- f) Kenntnis über einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens,
- g) ein gleicher oder vergleichbarer vorliegender Umstand außerhalb der deutschen Gerichtsbarkeit.

§ 5 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

1. Der Beginn des Versicherungsschutzes für einen Kunden wird in der Kreditmitteilung festgelegt.
2. Der Versicherer kann jederzeit die Versicherungssumme für künftige Forderungen an den betroffenen Kunden bei Gefahrerhöhung oder sonstigen ihm berechtigt erscheinenden Gründen herabsetzen oder aufheben. Diese Maßnahme des Versicherers wird mit dem Zugang der Kreditmitteilung beim Versicherungsnehmer wirksam. Der bedingungsgemäß bestehende Versicherungsschutz für die bis zum Eingang der Mitteilung beim Versicherungsnehmer entstandenen Forderungen bleibt unberührt.

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsschutz für bestehende und künftige Forderungen per Herabsetzung der Versicherungssumme einschränken oder per Streichung der Versicherungssumme aufheben.

3. Der Versicherungsschutz für einen Kunden endet
 - a) für künftige Forderungen im Falle einer Herabsetzung der Versicherungssumme durch den Versicherer mit Zugang der Kreditmitteilung, aber nur für die Forderungsteile, welche die neue Versicherungssumme überschreiten,
 - b) für künftige Forderungen im Falle einer Aufhebung der Versicherungssumme durch den Versicherer mit Zugang der Kreditmitteilung (Ausschluss),
 - c) für bestehende und künftige Forderungen im Falle einer Herabsetzung der Versicherungssumme durch den Versicherungsnehmer mit Zugang der Kreditmitteilung, aber nur für die Forderungsteile, welche die neue Versicherungssumme überschreiten,
 - d) für bestehende und künftige Forderungen im Falle einer Streichung der Versicherungssumme durch den Versicherungsnehmer mit Zugang der Kreditmitteilung,
 - e) für künftige Forderungen bei Eintritt eines Versicherungsfalles gemäß § 10 AVB,
 - f) für künftige Forderungen mit Ablauf der Überfälligkeitsfrist gemäß § 8 AVB.

4. Der Versicherungsschutz für einen Kunden endet ebenfalls für künftige Forderungen bei Vorliegen folgender Umstände und zum folgenden Zeitpunkt:
- a) Einschaltung eines Rechtsanwalts oder Inkassoinstituts zur Forderungsbeitreibung am Tag, an dem ein Rechtsanwalt oder Inkassoinstitut eingeschaltet wurde;
 - b) Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens bzw. Klageerhebung am Tag ihrer Einleitung bzw. Erhebung;
 - c) Kenntnis über einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens am Tag der Kenntniserlangung;
 - d) ein gleicher oder vergleichbarer Umstand außerhalb der deutschen Gerichtsbarkeit.

Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, den Eintritt eines dieser Umstände anzuzeigen, hat jedoch das Recht, zum Zeitpunkt von deren Eintritt eine Meldung dieser Umstände an den Versicherer abzugeben.

Wird einer dieser Umstände vom Versicherungsnehmer nicht angezeigt und somit die Versicherungssumme durch den Versicherer nicht aufgehoben, besteht die Prämienzahlungspflicht gemäß § 6 AVB fort, solange die festgelegte Versicherungssumme bestehen bleibt, obwohl der Versicherungsschutz mit Eintritt einer dieser Umstände erloschen ist.

5. Im Falle der Kündigung des Warenkreditversicherungsvertrages bleiben alle vertraglich begründeten Forderungen aus während der Vertragslaufzeit vollständig erbrachten Warenlieferungen, Werk- und Dienstleistungen bis zu deren Bezahlung oder dem Eintritt des Versicherungsfalles gemäß § 10 AVB für den im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbarten Aushaftungszeitraum unter Versicherungsschutz.

Die Regelungen des Warenkreditversicherungsvertrages sowie diese Allgemeinen Versicherungsbedingungen finden während des Aushaftungszeitraumes Anwendung.

Der Versicherungsnehmer ist im Aushaftungszeitraum verpflichtet, dem Versicherer bis zum fünften Werktag eines jeden Monats eine Einzelaufstellung über die versicherten offenen Posten des Vormonats je Kunde zu übermitteln. Als Basis dafür wird die Kundenliste per Ultimo des letzten Vertragsmonats herangezogen. Diese Kundenliste wird dem Versicherungsnehmer vom Versicherer einmal zur Verfügung gestellt. Für jeden Aushaftungsmonat ist die Aufstellung entsprechend zu aktualisieren.

Ist die Aushaftung abbedungen, endet der Versicherungsschutz mit Ablauf der Vertragslaufzeit.

§ 6 Prämie

1. Grundlage für die Berechnung der Monatsnettoprämie (ohne Versicherungssteuer) ist die Summe aller am Ultimo eines Monats bestehenden Versicherungssummen. Die Summe aller Monatsnettoprämien eines Versicherungsjahres ergibt die Jahresnettoprämie.

Die Prämienpflicht beginnt mit der Festsetzung der Versicherungssumme für einen Kunden. Sie endet mit Streichung der Versicherungssumme durch den Versicherungsnehmer, mit Aufhebung der Versicherungssumme durch den Versicherer (Ausschluss) oder mit dem Eintritt eines Versicherungsfalles, spätestens mit Beendigung des Warenkreditversicherungsvertrages, sofern kein Aushaftungszeitraum im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbart worden ist.

Die Prämie für den Aushaftungszeitraum beträgt pro Aushaftungsmonat 1/12 der letzten Jahresnettoprämie, ohne Berücksichtigung einer eventuellen Maluszahlung oder Prämienrückvergütung. Diese wird als Einmalprämie zu Beginn des Aushaftungszeitraumes erhoben.

2. Die Versicherungsprämie unterliegt der jeweiligen gesetzlichen Versicherungssteuer und ist nach Rechnungserhalt unverzüglich zu bezahlen.
3. Der Versicherungsnehmer garantiert dem Versicherer eine Mindestprämie zuzüglich Versicherungssteuer pro Versicherungsjahr.

Liegt die Jahresnettoprämie unterhalb dieser vertraglich vereinbarten Mindestprämie, so ist letztere maßgeblich.

4. Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer berechtigt, vom Warenkreditversicherungsvertrag zurückzutreten. Bis zur Zahlung der Erstprämie ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
5. Es gelten die Regelungen der §§ 37 bis 39 VVG.

§ 7 Nachrücken von Forderungen und Anrechnung eingehender Zahlungen

1. Das Nachrücken von Forderungen ist wie folgt geregelt:

- a) Im Rahmen der Versicherungssumme sind die jeweils ältesten ab Beginn des Versicherungsschutzes entstandenen Forderungen versichert.
- b) Forderungen, welche die jeweils gültige Versicherungssumme eines Kunden übersteigen, rücken erst und insoweit in den Versicherungsschutz nach, als durch die Bezahlung älterer Forderungen innerhalb der Versicherungssumme dafür Raum wird.
- c) Bei Herabsetzung der Versicherungssumme durch den Versicherer können nach Bezahlung älterer Forderungen bisher im Rahmen der Versicherungssumme unversicherte Forderungen in den Versicherungsschutz nachrücken, soweit in der neuen Versicherungssumme hierfür Raum wird.

Bei Aufhebung der Versicherungssumme durch den Versicherer (Ausschluss) ist ein Nachrücken dieser Forderungen ausgeschlossen.

- d) Bei Herabsetzung der Versicherungssumme durch den Versicherungsnehmer können nach Bezahlung älterer Forderungen bisher im Rahmen der Versicherungssumme unversicherte Forderungen in den Versicherungsschutz nachrücken, soweit in der neuen Versicherungssumme hierfür Raum wird.

Bei Streichung der Versicherungssumme durch den Versicherungsnehmer ist ein Nachrücken dieser Forderungen ausgeschlossen.

2. Die Anrechnung von Zahlungen, die vor Eintritt eines Versicherungsfalles im Hinblick auf das zu Grunde liegende Geschäft eingegangen sind, ist wie folgt geregelt:

- a) Jede vom Kunden im Rahmen einer von diesem Warenkreditversicherungsvertrag umfassten Geschäftsbeziehung geleistete Zahlung, die vor der Aufhebung der Versicherungssumme eingeht, wird auf die jeweils älteste Forderung angerechnet; Zahlungen aus Geschäften auf Basis Dokumente gegen Kasse (D/P) oder Akkreditive (L/C) werden hierauf und nicht auf die jeweils ältesten Forderungen angerechnet.
- b) Jede vom Kunden im Rahmen einer von diesem Warenkreditversicherungsvertrag umfassten Geschäftsbeziehung geleistete Zahlung, die nach der Aufhebung der Versicherungssumme eingeht, wird zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer anteilig im Verhältnis versicherte zu unversicherte Forderungen verrechnet. Eine etwaige abweichende Vereinbarung zwischen dem Versicherungsnehmer und Versicherer hat Vorrang.

- c) Erlöse aus Sicherheiten werden zunächst auf die unversicherten Forderungen oder Forderungsteile angerechnet, sofern diese Sicherheiten nicht zur Voraussetzung für den Versicherungsschutz gemacht wurden. Weitere Erlöse stehen dem Versicherer zu.
- d) Schecks und Wechsel gelten erst mit Ihrer Einlösung (Valutastellung) als Zahlung.

§ 8 Überfälligkeit

Hat der Versicherer für einen Kunden eine Versicherungssumme festgesetzt, ist der Versicherungsnehmer zur Abgabe einer Überfälligkeitsmeldung verpflichtet, sobald die im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbarte Überfälligkeitsfrist überschritten ist.

Diese Überfälligkeitsfrist schließt sich an das zwischen Versicherungsnehmer und seinem Kunden vor der Durchführung von Warenlieferungen, Werk- und Dienstleistungen vereinbarte Zahlungsziel oder in Abstimmung mit dem Versicherer verlängerte Zahlungsziel an.

Mit Ablauf dieser Überfälligkeitsfrist endet der Versicherungsschutz für künftige Warenlieferungen, Werk- und Dienstleistungen automatisch. Mit diesem Zeitpunkt beginnt die im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbarte Meldefrist, innerhalb derer die Abgabe einer Überfälligkeitsmeldung zu erfolgen hat.

Liegt der zu meldende offene Betrag unterhalb der im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbarten Freigrenze oder wurde der zu meldende offene Betrag innerhalb der Meldefrist beglichen, entfällt die Verpflichtung zur Abgabe einer Überfälligkeitsmeldung und der Versicherungsschutz bleibt ununterbrochen bestehen.

Der Versicherer wird nach Vorliegen der Überfälligkeitsmeldung durch entsprechende Mitteilung an den Versicherungsnehmer

- den Versicherungsschutz ununterbrochen aufrechterhalten oder
- den Versicherungsschutz – auch nach Erfüllung von Auflagen – wieder aufleben lassen oder
- das Ende des Versicherungsschutzes bestätigen.

§ 9 Verstoß des Versicherungsnehmers gegen Anzeige- und Verhaltenspflichten (Obliegenheiten)

Die Verletzung von vorvertraglichen und vertraglichen Anzeige- und Verhaltenspflichten hat folgende Rechtsfolgen:

1. Verstoß gegen vorvertragliche Anzeigepflichten

Verletzt der Versicherungsnehmer schuldhaft eine vorvertragliche Anzeigepflicht, kann der Versicherer innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an, zu dem er Kenntnis von dem nicht oder unrichtig angezeigten Umstand erlangt hat, den Vertrag kündigen und die Leistung verweigern. Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, soweit der nicht oder unrichtig angezeigte Umstand nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der Leistungspflicht war. In Abweichung von § 56 Absatz 2 VVG ist der Versicherungsnehmer im Falle der Leistungsverweigerung gemäß Satz 1 nicht berechtigt, den Warenkreditversicherungsvertrag zu kündigen.

2. Verstoß gegen vertragliche Anzeige- und Verhaltenspflichten

- a) Verletzt der Versicherungsnehmer schuldhaft eine vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllende Obliegenheit, ist der Versicherer in Bezug auf ein versichertes Einzelrisiko, für das die verletzte Obliegenheit gilt, nicht zur Leistung verpflichtet.

Der Versicherer kann sich nicht auf eine Leistungsfreiheit berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der dem Versicherer anlässlich des Versicherungsfalls obliegenden Leistung gehabt hat.

- b) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Obliegenheit zur Abgabe der Überfälligkeitsmeldung, besteht die Prämienzahlungspflicht gemäß § 6 AVB fort, obwohl der Versicherungsschutz mit Ablauf der Überfälligkeitsfrist erloschen ist. Dies gilt solange die festgelegte Versicherungssumme bestehen bleibt.

§ 10 Versicherungsfall

1. Der Versicherungsfall tritt mit der Zahlungsunfähigkeit des versicherten Kunden ein.

Zahlungsunfähigkeit liegt nur vor, wenn

- a) das gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgewiesen worden ist. Als Zeitpunkt für den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gilt der Tag des Gerichtsbeschlusses;
 - b) die Annahme eines Insolvenzplanes/Schuldenbereinigungsplanes vom Gericht festgestellt worden ist. Als Zeitpunkt für den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gilt der Tag des Gerichtsbeschlusses;
 - c) mit sämtlichen Gläubigern ein außergerichtlicher Liquidations- oder Quotenvergleich zustande gekommen ist. Als Zeitpunkt für den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gilt der Tag, an dem sämtliche Gläubiger ihre Zustimmung zum Vergleich gegeben haben;
 - d) eine vom Versicherungsnehmer durchgeführte Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat. Als Zeitpunkt für den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gilt der Tag, an dem die Fruchtlosigkeit der Zwangsvollstreckung attestiert wurde;
 - e) ein gleicher oder vergleichbarer Vorgang innerhalb einer anderen Gerichtsbarkeit als der Deutschlands vorliegt. Als Zeitpunkt für den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gilt das Datum des Eintritts des entsprechenden Vorgangs.
2. Der Versicherungsfall tritt auch für versicherte Forderungen ein, welche nicht innerhalb der im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbarten Karenzfrist bezahlt wurden und deren Beitreibung innerhalb dieser Karenzfrist nachweisbar aktiv betrieben worden ist (Protracted Default).

Die Karenzfrist beginnt an dem Kalendertag, an welchem das vom Versicherungsnehmer mit seinem Kunden vereinbarte Zahlungsziel endet.

Wird bei einer Forderung das vereinbarte Zahlungsziel überschritten, bleiben dem Versicherungsnehmer von diesem Zeitpunkt an drei Monate Zeit, den Schuldner wirksam in Verzug zu setzen, den Inkassoauftrag einem Inkassobüro zu erteilen oder einen Rechtsanwalt mit der Forderungsbeitreibung zu mandatieren und an den Versicherer die Nichtzahlungsmeldung abzugeben.

Als Zeitpunkt für den Eintritt des Versicherungsfalles gilt der Kalendertag, an dem die Karenzfrist verstrichen ist.

Erfolgt die Abgabe der Nichtzahlungsmeldung oder die Erteilung des Inkassoauftrages/die Mandatierung des Rechtsanwaltes nicht fristgerecht, so hat dieses den Verlust des Entschädigungsanspruches aus diesem Versicherungsfall zur Folge. Der Anspruch aus Zahlungsunfähigkeit gemäß Nr. 1 bleibt davon unberührt.

Nach Abgabe der Nichtzahlungsmeldung ist keine Überfälligkeitsmeldung erforderlich.

Die Inkasso- oder Rechtsanwaltskosten bis zum Ablauf der Karenzfrist gehen zu Lasten des Versicherungsnehmers.

3. Maßgeblich für die Schadenabrechnung ist derjenige Versicherungsfall, der zeitlich zuerst eingetreten ist.

§ 11 Verwertung von Sicherheiten und Ausfallberechnung

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die ihm zustehenden Rechte geltend zu machen und Sicherheiten bestmöglich zu verwerten.

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen vorzulegen, die der Versicherer zur Feststellung des Versicherungsfalles und der Höhe des Ausfalls für erforderlich hält. Insbesondere sind auch die vorliegenden Sicherheiten und deren Verwertungserlöse im Rahmen der Schadenmeldung unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2. Zur Berechnung des versicherten Ausfalls wird zunächst die versicherte Gesamtforderung ermittelt.

Dazu werden von den bei Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Forderungen zunächst, unter Berücksichtigung der Anrechnung gemäß § 7 Nr. 2 AVB, nicht versicherte Forderungen oder Forderungsteile abgesetzt.

Eine Entschädigungsverpflichtung des Versicherers besteht nur, wenn die versicherte Gesamtforderung gegenüber einem Kunden bei Eintritt des Versicherungsfalles die im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbarte Forderungsfranchise übersteigt.

Zur Ermittlung des versicherten Ausfalls werden dann von der versicherten Gesamtforderung in nachstehender Reihenfolge abgesetzt:

- a) aufrechenbare Forderungen,
- b) Rücklieferungen, Gutschriften und Erlöse aus Eigentumsvorbehalten,
- c) Erlöse aus sonstigen Rechten und Sicherheiten, die zur Voraussetzung für den Versicherungsschutz gemacht wurden,
- d) Erlöse aus sonstigen Rechten und Sicherheiten, die nicht zur Voraussetzung für den Versicherungsschutz gemacht wurden,
- e) alle Zahlungen und Erlöse ab Eintritt des Versicherungsfalles. Hierzu zählen auch alle aufgrund eines Insolvenzverfahrens, eines Insolvenzplanes oder eines Schuldenbereinigungsplanes erhaltenen Beträge bzw. Quoten,

wenn und soweit sie die versicherten Forderungen betreffen.

3. Die aus der Verwertung von Sicherheiten erzielten Erlöse werden in der Art und Weise verrechnet, dass die vom Insolvenzverwalter einbehaltenen Verwertungs- und Feststellungskosten bei den abzusetzenden Beträgen außer Ansatz bleiben und als versicherter Ausfall anerkannt werden. Dies gilt nicht für den Fall, dass ein Eigenverwalter eingesetzt wird.
4. Die nach dem Umsatzsteuergesetz für ein nicht eingegangenes Entgelt zu erstattende Mehrwertsteuer wird nicht abgesetzt.

§ 12 Selbstbeteiligung

An jedem versicherten Ausfall trägt der Versicherungsnehmer die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung, soweit die Kreditmitteilung keine abweichende Regelung enthält.

Die Selbstbeteiligung darf anderweitig versichert oder gesondert abgesichert werden.

§ 13 Entschädigungsleistung und Rechtsübergang

1. Der Versicherer leistet die Entschädigung, sobald der endgültige versicherte Ausfall nachgewiesen ist.

Steht die Höhe des Ausfalls sechs Monate nach Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht endgültig fest, erstellt der Versicherer eine vorläufige Schadenabrechnung. Hierzu schätzt er die gemäß § 11 Nr. 2 AVB abzusetzenden Beträge, soweit deren Höhe noch unbestimmt ist. Ist eine annähernde Schätzung nicht möglich, so werden zunächst 50 v. H. des mutmaßlichen versicherten Ausfalls unter Berücksichtigung der Selbstbeteiligung als vorläufige Entschädigung geleistet.

Ist ein Insolvenzplan/Schuldenbereinigungsplan vom Gericht bestätigt worden und hat der Versicherungsnehmer alle zur Schadenberechnung notwendigen Unterlagen eingereicht, rechnet der Versicherer vorläufig auf Grundlage des jeweiligen Planes ab.

Handelt es sich dabei um einen Insolvenzplan, der Zahlungen an Gläubiger vorsieht, die später als 12 Monate nach gerichtlicher Bestätigung des Insolvenzplanes vom Schuldner zu zahlen sind, leistet der Versicherer abweichend von Absatz 3 eine vorläufige Entschädigung nach folgender Maßgabe:

- a) Abweichend von § 11 Nr. 2 e) AVB wird nicht die volle Quote, sondern nur die gemäß Insolvenzplan für die ersten 12 Monate nach Bestätigung des Insolvenzplanes vorgesehene Quote in Abzug gebracht.
 - b) Fließt die für die ersten 12 Monate festgesetzte Quote nicht oder nicht vollständig, leistet der Versicherer auf schriftlichen Antrag des Versicherungsnehmers eine weitere vorläufige Entschädigung auf diese nicht geflossenen Quotenbeträge, bezogen auf die restliche versicherte Forderung.
 - c) Der Versicherer ist im Sinne von Nr. 2 jederzeit berechtigt, vom Versicherungsnehmer eine formelle Abtretung der Ansprüche aus dem Insolvenzplan in Höhe der geleisteten Entschädigung zu verlangen.
 - d) Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich im Sinne von Nr. 3, die aufgrund des Insolvenzplanes nach der Entschädigungsleistung erhaltenen Zahlungen jeweils unverzüglich in Höhe des auf die versicherten Forderungen entfallenden Teiles an den Versicherer abzuführen, soweit vom Versicherer für diese Zahlungen bereits eine vorläufige Entschädigung geleistet wurde.
2. In Höhe der geleisteten Entschädigung gehen sämtliche Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen die Verpflichteten und alle Nebenrechte auf den Versicherer über. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherers die zum Übergang der Rechte erforderlichen Handlungen vorzunehmen.
 3. Zahlungen, Erlöse oder Leistungen an den Versicherungsnehmer, die bei der Ausfallberechnung nicht berücksichtigt wurden, sind dem Versicherer

unverzüglich zu melden. Der Versicherer erstellt dann ggf. eine neue Schadenabrechnung.

4. Ein Anspruch auf Entschädigungsleistung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer diesen nicht innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalls angemeldet hat (Präklusivfrist).

§ 14 Höchstentschädigung

1. Die Entschädigungsleistung des Versicherers für die in einem Versicherungsjahr eingetretenen Versicherungsfälle beträgt höchstens das im Warenkreditversicherungsvertrag genannte Vielfache der für dieses Versicherungsjahr gezahlten Jahresnettoprämie bzw. den im Versicherungsschein genannten Betrag (Höchstentschädigung).
2. Die Höchstentschädigung für die im Rahmen der Aushaftung eingetretenen Versicherungsfälle beträgt das im Warenkreditversicherungsvertrag in Bezug auf die Aushaftung genannte Vielfache der im Aushaftungszeitraum gezahlten Jahresnettoprämie.
3. Die Höchstentschädigung bleibt von den in Kreditmitteilungen festgelegten Versicherungssummen unberührt.

§ 15 Abtretung des Auszahlungsanspruches

Die Abtretung des Anspruches auf Auszahlung der Entschädigung ist mit schriftlicher Einwilligung des Versicherers zulässig. Die dem Versicherer zustehenden Einreden sowie das Recht der Aufrechnung bleiben auch den Abtretungsempfängern gegenüber bestehen.

Liegt eine Einwilligung des Versicherers nicht vor, kann dieser mit befreiender Wirkung an den bisherigen Gläubiger leisten.

Der Schaden wird nur mit dem Versicherungsnehmer oder der jeweiligen Mitversicherten abgerechnet.

§ 16 Vertragslaufzeit und Kündigung des Warenkreditversicherungsvertrages

1. Die Vertragslaufzeit ergibt sich aus dem Warenkreditversicherungsvertrag.
2. Ist eine Aushaftung im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbart, setzt der Aushaftungszeitraum erst nach Ablauf der Vertragslaufzeit ein.
3. Der Warenkreditversicherungsvertrag erlischt in dem Zeitpunkt, in dem beim Versicherungsnehmer einer der Tatbestände des § 10 Nr. 1 AVB vorliegt. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein gerichtliches Insolvenzverfahren über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde. Der Anspruch des Versicherers auf die zeitanteilige Mindestprämie bleibt in jedem Fall unberührt.

§ 17 Vertragswährung

1. Vertragswährung ist die im Warenkreditversicherungsvertrag vereinbarte Währung.
2. Auf andere Währungen lautende Fakturenbeträge sind für die Feststellung der Forderung zum amtlichen Mittelkurs der Europäischen Zentralbank am Tag der Warenlieferungen, Werk- oder Dienstleistungen in die Vertragswährung umzurechnen.

Für die Berechnung der Entschädigungsleistung gilt der amtliche Mittelkurs der Europäischen Zentralbank am Tag des Eintritts des Versicherungsfalls, jedoch kein höherer als der am Tag der Warenlieferungen, Werk- oder Dienstleistungen.

§ 18 Sanktionsklausel

Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieses Vertrages gewährt bzw. leistet der Versicherer aus diesem Warenkreditversicherungsvertrag keinen Versicherungsschutz beziehungsweise keine Zahlungen, sonstige Leistungen oder sonstige Vorteile zu Gunsten des Versicherungsnehmers, des Versicherten oder eines Dritten, soweit dadurch oder durch Handlungen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten anwendbare Regelungen, Gesetze oder Wirtschafts- oder Handelssanktionen verletzt werden.

§ 19 Schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen des Warenkreditversicherungsvertrages gelten nur, soweit sie in einem Nachtrag zum Warenkreditversicherungsvertrag festgelegt oder in anderer Form vom Versicherer in Textform bestätigt worden sind. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Dies gilt auch für diesen Paragraphen.
2. Der Versicherer hat das Recht, selbst oder durch einen Beauftragten Einsicht in die für das Vertragsverhältnis wesentlichen Geschäftsunterlagen des Versicherungsnehmers zu nehmen, hiervon Abschriften zu verlangen oder anzufertigen.
3. Der Versicherungsnehmer hat nur dann das Recht, wegen einer Prämienschuld mit einem Entschädigungsanspruch aufzurechnen oder insoweit ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben, wenn der Entschädigungsanspruch entweder vom Versicherer anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden ist.
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so hat dies auf den übrigen Inhalt dieses Vertrages keinen Einfluss. Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall, anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die wirksam ist und dem Inhalt der ungültigen Bestimmung unter Beachtung des von den Parteien gewollten möglichst nahe kommt.
5. Dieser Warenkreditversicherungsvertrag unterliegt deutschem Recht.
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Versicherers.